ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހިފަހައްޓުމުގެ އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޕަސްމަންޒަރު

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދުފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އެމީލް، އަބްދުﷲ ހުވައިރިޖު ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ހަވާލާދީ ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ތަރުބިޔަތުކުރުމާއި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުވައިރިޖު ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ތަރުބިޔަތުކުރުމާއި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓްރޭނިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ފޮރެންސިކް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކީ ކާކުކަން ހާމަނުވާގޮތަށް އަޑު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ވީޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނަގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހިއްސާކުރަން ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ މުރާޖަޢާ ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ނިންމުން އެކުލެވިގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއާ އެއް ހަޖުރާގައި ޝަރީޢަތުގެ ސަލާމަތުކުރެވޭ ދިފާއުގައި ގޮތަށް ސަލާމަތާއި ބަދަލުކުރެވޭ އަސާސީ ކަމުގެ ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުމަށް ވިދާޅުވާ ގައުމުގެ ތަފާތު އެންގެވުމުން އެ ހަމަޖެހުމަށް ނިންމާ، ހެކިބަސްދިނުމާ ގުޅޭ ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ބޭނުންކުރުން ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން؛
2. ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމުގައި، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޢާންމު ދިފާއުވެރިޔާ ފެންނަ ގޮތަށް ހެކިބަސް ދޭން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވިފައިވާ ދަލީލުތަކެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަން، ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދަލީލުތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރި، އެންމެހައި ސަބަބުތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދިފާއުވެރިޔާ ބަލައިގަތުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމަށް، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނަފްސަށް އަނިޔާގެ ބިރުވެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ އެކަށީގެންވާ ދަލީލުތަކެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަކުރާ ސަބަބެއް ނެތް؛
2. މި ހުކުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙުތިމާލު ދައުލަތުން ދަލީލުތަކުން ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ތަޢާރުފުކުރުމާއި ހިމާޔަތް އެދޭ އެ ސަބަބުތަކަށް ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށްވިޔަސް، އެ އަސާސަކީ ދިފާއުކުރުމުގެ ހައްޤުގައި އަސަރުކުރާ ދަލީލުތަކެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމާއި، އެ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓުގެ ތެރެއިން ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ބަލާފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށް ސަބަބު ދެއްކިފައިނުވާކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލު ފަރާތްތަކުން މައްސަލައިގެ ބަދަލުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން، މައްސަލައިގެ ހައްޤުތަކާ އަސަރުކުރާ ގޮތް ބަލަން ޖެހޭކަން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެ ހެކިބަސް ސަލާމަތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުއްޓުމެއް ނުކުރާނެ މައްސަލަ ބަލާ ބޭނުމަށް ނޫނެވެ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކުޑަކަން ހަމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަކަށް ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބޭނުންތެރިކަމާ ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1-149 އަދި 2-149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޖްތިހާދު" ހައިކޯޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތުކަން އަމާޒުވެފައިވާ ހެއްކާ ނުރައްކާތެރިވުން ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޢީ ޤާނޫނަކަށް އިތުބާރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތު ބަލައި ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މިގޭ ބައްދަލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ބައްދަލުވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ބޭނުންކުރެވިފައިވާތީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭނެ ގޮތް މެކޭނިޒަމްތަކަށް ނުހިމެނޭ ވަކިވާގޮތަށް އަދާކުރި ކޯޓު ތަރުތީބުގެ ސަރަހައްދުގެ ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ނަމަ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އެސެސްމަންޓުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އެސެސްމަންޓެއް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދެކޭ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ލިބުމުގެ ހުރި ފާޑު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޤަރީނާގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރުމުގައި އަސާސަކަށް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތު ބަލާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ވަޒަން ބެލެހެއްޓުން ހުށަހެޅިފައި އެކަށީގެން ނުރައްކާތެރިކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ނަގާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައެޅުމުގެ ފަރާތަށް ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު އިބްރާހީމް ޢާއިދުރުއްމަނި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި، ހުއްޖަ ބާރުލުމަށްޓަކައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މީގެ ހުކުމްތަކުގެ އާންމު އުޞޫލަކީ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާރުގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވާސިލުވި ސަބަބު ދައްކަވައިދިން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާ ނުރައްކަލާއި، އޭގެ ބޮޑުމިނާއި، ތަކެތީ ހިނދު ފެނުނު ހުރިހާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޝަރީޢަތް އިންޞާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް ފުރިހަމަ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ އަމުރު ނެރުމާއި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ނިސްބަތުގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމުގެ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިޢުތިބާރުން، ނުރައްކަލުގެ އިޙްތިމާލު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު މާނަ ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހީވުމެއް ނުވަތަ ބިރުގަތުމަކަށް ވުރެ ބޮޑު ހަމަ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބިނާވާ ހެކިބަސްދޭ ޝަރީޢަތަށް ހުރަސްއެޅުން ދޭތެރޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޭރުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކުން އޮތުން ފެނުނީއެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ދަރަޖައާއި ދިރުން އެކަށީގެން ހުރި ހިސާބު، އެކަމަކު ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމަށް ދޭތެރެއިން ބަލައިގަތެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ލާޒިމުވެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަޔާނުކުރުން ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ އަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ އަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލަކީ ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވެގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލަކީ އޮތްކަން ބެލުމުގައި ހަމަހަމަ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ދެފަރާތް، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކާއި ކަމުގައި ވަނީ ބަލާނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ބާވަތުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އެއް ނުރައްކަލަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އަދި ނުރައްކަލަކަށްވުން ފަދަ ދާއިރާއެއްގައި ވަކިކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ވެއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާޢަތާ ޚާއްސަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރަކަށް ވަކި ޚާއްސަ ނުރައްކަލެއް ބަލައިނުލައި ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދައުލަތާ އުފުލިފައިވާ މިންވަރެއް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ދުރުން އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާރަކީ އުސްމިންވަރުގެ ދަށުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކައިގެން ދެއްކެންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަދި ފިޔަވަޅަކަށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއާ ނުރައްކަލާއި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދައުލަތާ އުފުލިފައިވާ މިންވަރަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާފަދަ ކަމުގައިވާތީ ވުމުން، އެންމެ މަސްލަހަތަށް އެއް ނުރައްކަލާއި، ދައުލަތާ ފަރާތަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުން ޝަރީޢަތުގެ ބަރުދަން ދިފާޢުކުރެވެންޖެހެއެވެ.

13. މި ދިފާޢުގެ މިޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހުށަހެޅިގެން އަސާސީ ރިޢާޔަތްކުރެވޭ އާންމު މަސްލަހަތާއި އާދައިގެ ކަންކަން، ނުރައްކަލާ އެއް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަދާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ ހުއްދަ ފިޔަވަޅެއް އެންމެ ބޮޑުމިންވަރު އަދާ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރާ ބަދަލުކުރުމުގެ، ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތް މަސައްކަތުގެ ގާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަ ކޮށްދީފައިވާ އުސޫލަކާ ވާލެވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރުމަކީ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ގޮތް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަދުލާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރި ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި އަދަބުދިނުމަށްވުރެ އުސޫލުތަކެއްކަމުން ވެސް، ހަރުކަށި ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލުގައި، އެހެން ދިރިއުޅުމުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރި ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި އަދަބުދިނުމަށްވުރެ އުސޫލުތަކެއްކަމުން ވެސް، ހަރުކަށި ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލުގައި، އެހެން ދިރިއުޅުމުގެ ނިސްބަތުގައި، އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)